

주의 요구

제 목 : 제한경쟁입찰 시 참가자격제한 기준 부적절

담당부서 : 인사총무실, 인프라운영팀

내 용

1. 업무개요

인력개발원은 계약구매 업무 수행 시 제한경쟁입찰에 참가할 자격을 제한하는 경우 공공기관 적용법령인 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 「계약예규」 등 관계 규정의 적용을 받는다.

2. 사실관계 및 판단기준

「국가계약법 시행규칙」 제25조 제2항과 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부장관이 정하는 고시금액」(2020.1.1.)에 따르면 협상에 의한 계약은 **추정가격이 고시금액(2.1억원) 이상인 경우에만** 자격을 제한할 수 있다. 그리고 고시금액은 「국가계약법」 제4조 제1항에 따라 기획재정부장관이 정하여 고시한다.

또한, 동법 제25조 제3항에서 **소재지를 기준으로** 제한경쟁입찰에 참가자격을 제한할 경우에는 소재하는 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도의 관할구역 안에 있는 자로 제한하도록 명시되어 있다.

[표 10] 국계약 주요내용

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제25조(제한경쟁입찰의 제한기준) ②각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 영 제21조제1항제1호부터 제3호까지 및 제5호에 따라 공사·제조 또는 용역 등의 실적, 시공 능력으로 **제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한하는 경우** 그 실적, 시공능력은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 공사·제조 또는 용역 등의 경우에는 다음 각 목의 실적. 다만, 계약목적의 달성에 지장이 있는 경우를 제외 하고는 가목의 실적을 우선적으로 적용하여야 한다.

가. 공사·제조 또는 용역 등의 실적의 규모 또는 양에 따르는 경우(**제조 또는 용역의 경우에는 추정가격이 고 시금액 이상인 계약에 한정한다**)에는 해당 계약목적물의 규모 또는 양의 1배 이내

나. 공사·제조 또는 용역 등의 실적의 금액에 따르는 경우(**제조 또는 용역의 경우에는 추정가격이 고시금액 이상인 계약에 한정한다**)에는 해당 계약목적물의 추정가격(「건설산업기본법」등 다른 법령에서 시공능력 적용시 관급자재비를 포함하고 있는 경우에는 추정금액을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 1배 이내

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부 장관이 정하는 고시금액」(2021.1.1.)

1. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제4조제1항의 규정에 의한 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액
 - 가. 세계무역기구의 정부조달협정상 개방대상금액(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제2조제3호의 고시금액을 말한다.)
 - 물품 및 용역: 2억 1천만 원
 - 공사: 81억 원

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제25조(제한경쟁입찰의 제한기준) ③영 제21조제1항제6호에 따라 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지를 말한다. 이하 같다)를 기준으로 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한하는 경우에는 법인등기부상 **본점소재지가 해당 공사 등의 현장·납품지 등이 소재하는 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도**(이하 이 항에서 “시·도”라 한다)의 **관할구역**(「공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법」 제31조에 따른 공동혁신도시의 경우에는 해당 공동혁신도시 건설 공동 주체의 관할구역 전체를 말하며, 이하 이 항에서 같다) **안에 있는 자로 제한해야 한다.** 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 공사 등의 현장·납품지 등이 있는 시·도에 인접한 시·도(이하 이 항에서 “인접 시·도”라 한다)의 관할구역 안에 있는 자를 포함해 제한할 수 있다.

1. 공사 등의 현장·납품지 등이 인접 시·도에 걸쳐 있는 경우
2. 공사 등의 현장·납품지 등이 있는 시·도에 사업 이행에 필요한 자격을 갖춘 자 가 10인 미만인 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

2020.1.1.부터 2021.8.31. 사이에 체결한 협상에 의한 계약을 검토한 결과, [표 11]과 같이 추정가격이 기획재정부 장관이 정한 물품 및 용역 고시금액 2억 1천만원 보다 미만인 계약 3건의 경우 **실적의 금액에 따라** 제한경쟁입찰에 참가할 자격을 부당하게 제한하였다.

[표 11] 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) 시 참가자격(실적금액) 부당 제한 사례

(단위 : 원)

계약명	공고일	사업예산	추정가격	입찰참가자격 제한 내용
과학자-국민 소통 온라인포럼 운영 용역	‘20.7.1.~ 7.15.	147,937,203	134,488,366	입찰공고일 기준 최근 3년간 해당 사업 (강연회 운영 및 콘텐츠 제작, 홍보) 관련 사업 수행 실적을 보유한 업체
과학기술인 경력개발 플랫폼 활성화 방안	‘20.7.23.~ 8.3.	147,888,039	134,436,399	입찰공고일 기준 최근 3년간 해당 사업 (홍보전략 수립, 콘텐츠 기획·제작, UX/UI 기획 등) 관련 사업 수행실적을 보유한 업체
2020년 교육 요구조사 및 성과측정 용역	‘20.7.29.~ 8.10.	195,414,041	177,649,128	입찰공고일 기준 최근 3년간 교육 요구조사, 역량기반 교육체계 수립, 교육 성과분석 모델 개발 및 측정 관련 사업 수행실적을 보유한 업체

또한 [표 12]와 같이 “오창청사 야외 체육시설 공사” 입찰 공고 시 지역 제한을 **충북으로 한정해야** 함에도 불구하고 관할구역 소재지(충북, 충남, 대전)로 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 과소하게 제한하였다.

[표 12] 제한경쟁입찰 시 참가자격(소재지) 부당 제한 사례

(단위 : 원)

계약명	공고일	사업예산	추정가격	계약방법	지역제한
오창청사 야외 체육시설 공사	'20.6.24.~ 7.2.	49,000,000	44,545,455	수의계약 (견적입찰)	충북, 충남, 대전지역에 본점 소재

관계자 의견

인력개발원 담당부서에서는 제한경쟁입찰 공고 과정에서 관련 규정 미숙으로 입찰 참가자격을 제한하였고, 소재지 제한의 경우 충청북도로 소재지를 제한할 경우 입찰 참가자가 충분하지 않을 것을 우려하여 여러 관할 소재지까지 참가 자격을 확대하였으나, 최종 충청북도에 소재한 업체가 낙찰된 바 있으나 앞으로는 계약업무 수행 시 관계법령을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

국가과학기술인력개발원장(인사총무실장, 인프라운영팀장)은 계약관리 의무를 소홀히 한 관련자에 대하여 **주의를 촉구**하여 주시기 바라며, 계약업무 담당자에 대한 체계적인 직무 교육을 강화하고, 향후 관련 법령에 근거하여 제한경쟁입찰 시 부당한 참가자격 제한이 재발하지 않도록 철저히 관리하여 주시기 바랍니다. **(주의)**